



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
דגנית קציר-ברין**

התובעים:

1. **טקר ליאון ברנרד**
2. **טקר אמוילס אויגניה (אמוילס יוג'ינה)**
3. **גרוס צביה**
4. **גרוס רז**
5. **ברגרפרוינד אסף**
6. **פיקלני דורון**
7. **שטרנברג יצחק**
8. **נסימוב אלחנן טל**
9. **ג'קוב הלן לואיז**
10. **ברנדט דוד**
11. **אברמוב משה**
12. **גל עזר דורון**

**באמצעות ב"כ: עו"ד מאי ירמיצקי ועו"ד ארדמן אורן
לינקולן 20, תל אביב
טל': 052-3652850 פקס: 03-5670101**

נגד

הנתבעת:

**אייזן הלן (הלנה)
זכרון יעקב 16, תל אביב**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פסק דין

א. כללי

הצדדים להליך והבית

1. עסקינן בבית משותף המצוי ברחוב זכרון יעקב 16 תל אביב, והידוע גם כגוש 6213 חלקה 835 (להלן – "הבית המשותף" או "הבית"). הבית המשותף כולל 12 דירות.
2. על הבית חל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – "חוק המקרקעין" או "החוק").
3. התובעים הם בעלים של 91.6% מכלל בעלי הדירות בבית, וצמודים לדירותיהם למעלה מ-93% מחלקי הרכוש המשותף.
4. הנתבעת היא בעלים של דירה תת חלקה 10, הממוקמת (על פי הרישום) בקומה השלישית של הבית ושטחה הרשום הוא 43.95 מ"ר. שיעור חלקיה של דירת הנתבעת ברכוש המשותף הוא 44/634.

תמצית טענות התובעים

5. בעלי הדירות מעוניינים להוציא אל הפועל פרויקט לחיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה מכוח תמ"א 38, באמצעות הריסת הבית הקיים וחלף זאת הקמת בית חדש מחוזק, וזאת באמצעות חברת משולם לווינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ (להלן – "היזם").
6. התובעים התקשרו עם היזם בהסכם לביצוע הפרויקט במסגרתו צפוי היזם להקים בית בן 26 יחידות (מתוכן 12 דירות לבעלים הנוכחיים) קרי – להוסיף 14 דירות חדשות לבית אותן ימכור לצדדי ג'.
7. ביום 4.8.21 אישר מוסד התכנון את ביצוע הפרויקט הנ"ל בתנאים [במובן סעיף 1 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח – 2008 (להלן – "חוק החיזוק")].
8. הבית החדש שייבנה יעמוד בכל התקנים לעמידות מבנים מפני רעידות אדמה, והוא יכול לממ"ד לכל אחת מהיחידות, במטרה להגן על כלל בעלי הדירות ובני משפחותיהם בעת חירום או מלחמה. במסגרת הפרויקט הנ"ל יהיו זכאים כל בעלי הדירות, לרבות הנתבעת, לקבל יחידה חדשה בהתאם לשטחה של יחידתם הקיימת ובתוספת הרחבה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאשר דירת הנתבעת זוכה להרחבה של 19 מ"ר, וזאת בהתאמה לטיפוס דירות דומה לשלה.

9. בנוסף, יהיו זכאים כל בעלי הדירות למרפסת שמש בשטח 12 מ"ר, לחניה תקנית צמודה (כיום לבעלי הדירות אין חניה), וכן לעלייה של 2 קומות לעומת מיקום דירתם המקורית. כמו כן, הבית החדש ויחידות הבעלים ייבנו על כלל מערכותיהם ברמת גימור גבוהה.

10. מלוא עלויות תכנון ובניית הפרויקט, לרבות אגרות והיטלים, יחולו על היזם באופן שבעלי הדירות לא יידרשו להוציא מכיסם כל עלות שהיא.

11. זכויות הבעלים מובטחות באמצעות ערבויות מתאימות, ובכלל זה ערבות חוק מכר בשווי דירות הבעלים החדשות; ערבות שכירות; ערבות מיסים; ערבות בדק וערבות רישום. כמו כן, יממן היזם לכל בעלי הדירות שכר דירה לכל תקופת הבנייה, וכן את עלות הובלת חפציהם מהדירה הלוך ושוב.

12. התנגדות הנתבעת מונעת את הוצאת הפרויקט אל הפועל ואינה מאפשרת לבעלי הדירות המעוניינים בקיומו ליהנות מההטבות הגלומות בו, וחושפת אותם לסכנה של ממש כתוצאה מאירועים ביטחוניים ורעידות אדמה.

13. בבית המשותף הקיים ישנם מספר טיפוסים דירות:

דירות קטנות ששטחן כ-59 מ"ר, דירות בינוניות ששטחן כ-71 מ"ר, ודירות גדולות ששטחן כ-101 מ"ר.

דירת הנתבעת היא "מטיפוס הדירות הבינוניות", והיא זכאית לתמורה זהה מבחינה כמותית לתמורה אותן מקבלות דירות מסוגה.

באופן יחסי לשטח הדירות במקור, מתווספת לדירת הנתבעת תמורה גדולה יותר מן הדירות הגדולות, ולפיכך סירובה לחתום על ההסכם מעיד על חוסר תום לב.

14. בעלי הדירות מבקשים להורות לנתבעת לחתום על ההסכם, וככל שתסרב לעשות כן, לאפשר לבא כוח התובעים לחתום בשמה על ההסכם ועל כל מסמך הנדרש לצורך ביצועו והוצאתו אל הפועל של הפרויקט וההסכם, וכן לחייבה בהוצאות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.

תמצית טענות ההגנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. כתב התביעה שהוגש מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט ובזכות הגישה לערכאות, ולפיכך יש לדחותו על הסף.

16. ההסכם שאותו מבקשים לאכוף על הנתבעת הוא הסכם אשר מפלה אותה מהותית, לרבות אפליה מהותית כמותית (במ"ר), וכן מהווה אפליה כמותית עניינית (הקטנת חלקה היחסי הרישום בקניין), אפליה מהותית תכנונית (שכן לנתבעת דירה מרובעת ההופכת להיות דירה בעלת זוויות חדות). עוד קיימת אפליה לא מהותית אך בלתי הוגנת ביחס להטבות הניתנות לבעלי הדירות **המתגוררים** בבית וכן התניית תנאים בלתי סבירים בהסכם המהווים הפרה של זכויות יסוד חוקתיות.

17. התובע "האמיתי" בהליך הוא היזם, אך הנ"ל לא הגיש תביעה משום שאין לו עילת תביעה כנגד הנתבעת. על פי הלכות בית המשפט העליון, נאסר על היזם לבצע אפליה מהותית בין בעלי הדירות. היזם "מסתתר שלא כדין" מאחורי גבם של בעלי הדירות, המשתפים אתו פעולה מחמת אינטרסים משותפים.

הימנעות היזם מהגשת תביעה כנגד הנתבעת אומרת "דרשני".

18. למיטב ידיעת הנתבעת, כל הדירות, למעט אחת או שתיים, הן דירות "להשקעה", המושכרות בשכירות חופשית, כך שחיזוק הבית הינו סיבה משנית או אגבית עבור בעלי הדירות, והסיבה העיקרית והאמתית שלהם לבצע את הפרויקט היא הפקת רווח שלא כדין באמצעות התמ"א.

19. בא כוח היזם, המייצג בהליך דנן את בעלי הדירות, אינו מגלה כי בעלי הדירות הפלו מהותית לרעה את הנתבעת, אינו מגלה את מכתב ההתראה שהיזם שלח לנתבעת ואת תשובתה, וכן את העובדה שנוהל אתה משא ומתן בחוסר תום לב ולמראית עין בלבד. כמו כן, הוא אינו מגלה כי סירב למסור לידי הנתבעת את חוות דעתו של המודד, כולל התשריט, ובכך נמנע ממנה לבצע מדידות באמצעות מודד מטעמה, וזאת במטרה לנסות ולמצוא פתרון ותיקון האפליות וההפרות המהותיות בדרכי שלום.

הנתבעת היא בעלת דירה בקומה 3.5 ולא בקומה 3 כפי שנטען. לעובדה שהדירה ממוקמת בקומה 3.5 משמעות מהותית, שכן לעומת הדירות האחרות המדובר בדירה יחידה בקומה, ומעליה גג עליון רק לה.

ויוסבר- לא קיימת גישה ישירה לגג העליון של הדירה; חדר המדרגות מוביל רק לגג התחתון (הממוקם מעל לשתי הדירות שבחזית הבית).

נוסף על כך קיים "גג ביניים" הממוקם מעל חלל חדר המדרגות, כך, שלמעשה, לבית 3 גגות: גג עליון עורפי, המכסה בלעדית את דירת הנתבעת, וגבוה בשני מטר או יותר מהגג



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התחתון (שטחו 67 מ"ר); גג תחתון המכסה את תקרת כל אחת משתי הדירות החזיתיות הגדולות (שטחו 74 מ"ר); גג ביניים המכסה את חלל חדר המדרגות ונמוך משמעותית מהגג העליון. כפי שיוסבר בהמשך, שטחי הגגות שמעל הדירות מעידים על שטחי הדירות שמצויות מתחתם.

לצורך הגעה לגג העליון יש להציב סולם גבוה על גבי הגג התחתון או על גבי גג חדר המדרגות (גג הביניים), ולטפס לגג העליון המקרה את דירת הנתבעת.

20. הקיר הצפוני של דירת הנתבעת מחולק ל-2 חלקים ומפריד ביניהם הקיר או החלל של חדר המדרגות.

החלק של הקיר הצפוני מצד מערב, אורכו כ-1.90 מ' וגובהו 2.10 מטר. ואילו החלק של הקיר הצפוני מזרחי אורכו 2.60 מ' וגובהו 2.1 מ'.

לעובדות אלו חשיבות לעניין המדידה של הדירה ושטחה במ"ר.

21. על פי חוות דעת שמאי, בני יוכפז, מיום 31.12.2009, המבוססת על היתר הבנייה של הבית, שטח הגג העליון העורפי הוא 67 מ"ר, ושטח הגג התחתון של כל אחת מהדירות העליונות החזיתיות הוא 74 מ"ר.

מכאן, שההפרש בין שטח גג של כל דירה גדולה (74 מ"ר) לבין שטח גג של כל דירה בינונית עליונה (67 מ"ר) עומד על 7 מ"ר. שהוא בהתאמה הפרש השטח בין דירה גדולה לדירה בינונית מסוגה של דירת הנתבעת.

22. במשך שנים ארוכות בעלי הדירות סירבו לטפל בגג העליון כשם שטיפלו בגג התחתון, באופן שהזיק לדירת הנתבעת.

23. בבניין 3 טיפוסים של דירות:

2 דירות קטנות בקומת הקרקע, ששטחן 34.5 מ"ר וחלקן ברכוש המשותף 34/643 (הטעות במקור – דק"ב).

6 דירות גדולות חזיתיות ששטחן 64.55 מ"ר וחלקן ברכוש המשותף 65/64.55 (הטעות במקור – דק"ב).

3 דירות בינוניות בעורף הבית חצי קומה מעל הדירות החזיתיות ששטחן 43.95 מ"ר, שחלקן ברכוש המשותף הוא 44/634.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על פי נסח הרישום, שטח דירת הנתבעת הוא 43.95 מ"ר ואילו שטחן של הדירות הגדולות החזיתיות הוא 64.55 מ"ר, לכן הפרשי השטח בין דירה גדולה לבין דירה בינונית, עומדים על 20.60 מ"ר.

24. בהתאם לנספח ב' להסכם, נוצר "מצב חדש" אשר פוגע מהותית בזכויות של הנתבעת, שכן שטחן של דירות גדולות חזיתיות יעמוד על 123 מ"ר, ואילו כל דירה בינונית עורפית שטחה יעמוד על 90 מ"ר.

הפועל היוצא מכך הוא שהפרש השטח החדש הוא 33 מ"ר לעומת 20.60 מ"ר הפרש במקור.

25. לטענת היזם, תוספת ההרחבה ניתנה לדירות לפי גודלן, בהתאם למנגנון הבא:

דירה גדולה – תוספת הרחבה של 23 מ"ר.

דירה בינונית – תוספת הרחבה של 19 מ"ר.

דירה קטנה – תוספת הרחבה של 19 מ"ר.

לגישת הנתבעת, שטח ההרחבה אמור להיות שווה, ועובדה זו מצויה באחריות היזם.

26. הנתבעת אינה מתנגדת לעצם הפרויקט אלא לאפליה המהותית הנ"ל, המהווה פגיעה בזכויותיה הקנייניות.

27. דירת הנתבעת נפגעת באופן תכנוני ובצורה מהותית – על פי ההיתר הקיים, דירת הנתבעת היא דירה מרובעת המתוכננת היטב. לעומת זאת, בפרויקט הוקצתה לה דירה לא רגולרית, בעלת זוויות ו"שטחים מתים", ומשכך, ייווצר צורך בריהוט לא סטנדרטי בעלויות גבוהות, וכן תיווצר תחושת צפיפות בלתי נעימה הפוגמת באיכות החללים, שכן התכנון העתידי יוצר אי שקט והפרעה חזותית ופונקציונליות. עובדות אלו ירחיקו רוכשים ושוכרים פוטנציאליים ויגרמו לירידת ערכה לעומת דירה רגולרית נורמלית.

בדירות הגדולות והקטנות התכנון הקיים נשמר ואף שופר.

28. הנתבעת נפגעת מהותית בזכות יסודית שכן היזם מבקש לחדור אל תיק מס ההכנסה שלה (ראו סעיף 16.15 להסכם התמ"א) ודורש שהנתבעת תחתום על ייפוי כוח המאפשר לו לעשות כן.

המדובר בתנאי פסול, בלתי חוקי, המהווה פגיעה מהותית ביסודו בזכויותיה הבסיסיות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דירת הנתבעת מושכרת בשכירות חודשית למגורים, ודמי השכירות בגינה מדווחים ומשולמים בהתאם לדין. ככל שבעלי דירות אחרים עושים שימוש עסקי בדירותיהם, או שהצהירו שדירותיהם הן מלאי עסקי, אין הדבר נוגע לנתבעת, ולפיכך אין הצדקה למסור ליזם ייפוי כוח כאמור.

29. כמו כן, דורש היזם ייפוי כוח מאת שוכרי דירת הנתבעת, וזאת שעה שאין כל יריבות בין היזם לבין השוכרים מטעמה. הנתבעת היא שאחראית לפינויים.

30. הערבות שהיזם נותן גרועה.

אין מדובר בערבות לפי חוק מכר אלא בערבות המתאימה להבטחת כספים שמשלמים רוכשים של דירות מקבלן, ואינה מתאימה לעסקת תמ"א.

בעסקת תמ"א היזם מקבל קרקע עם זכויות בנייה ולא כספים. הנתבעת אינה מעוניינת בקבלת כספים חלף דירה, כי אם בדירה חלף דירה.

בנוסף, מימוש ערבות לפי חוק המכר תלויה בתנאים רבים, וכרוכה בשנים רבות של התדיינות, והנתבעת עלולה למצוא עצמה ללא דירה, ונאלצת לנהל הליכים ממושכים עד שתקבל את כספה. המדובר בערבות שאינה מקובלת מזה זמן ושנקבע לגביה בפסיקה כי היא אינה מתאימה ואינה הולמת פרויקטים מסוג תמ"א 38.

31. הנתבעת סבורה כי קיימים מספר תנאים בלתי סבירים בהסכם התמ"א (ובהם הענקת פטור מאחריות בנזיקין לחברי הנציגות).

שחרור הנציגות מכל אחריות למעשיה בשם בעלי הדירות מול היזם, מהווה פגיעה מהותית ובלתי סבירה בנתבעת.

מאחר שהיזם אינו מעוניין לממן ביטוח אחריות לנציגות (ככל שתתנהל ברשלנות), מכיוון שהוא מעוניין לחסוך בדמי הביטוח, נכלל בהסכם תנאי לפיו הנציגות משוחררת מכל אחריות. המדובר בתנאי בלתי סביר ובלתי הוגן כלפי הנתבעת, ואין לכפות עליה תנאי שכזה.

32. כשם שלבעלי הדירות משולמים כספים בגין הוצאות אריזה, הובלה, לרבות הובלת חפצי אמנות, יש להעניק לנתבעת סכומים דומים בגין הצורך בפירוק 2 מזגנים חדשים והובלתם למקום התקנה אחר. בנוסף, לדירת הנתבעת מיטלטלין נוספים, אותם הנתבעת מעוניינת לשמור, כגון גופי תאורה שגם אותם יש לפרק ולהוביל למקום עליו תורה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. הנתבעת מופלית לרעה מבחינה כלכלית: הן לעומת הדירות הקטנות, הן לעומת הדירות הבינוניות והן לעומת הדירות הגדולות.

34. עד מועד הגשת כתב ההגנה, הנתבעת לא קיבלה לידיה מסמכים של מדידת הדירות חרף בקשות חוזרות ונשנות.

כמו כן, בקשות הנתבעת לבצע מדידות באמצעות מודד מטעמה סורבו.

35. הנתבעת אינה זו שמעכבת את הפרויקט – אלא היזם, משום שהוא אחראי למצב האפליה וחוסר השוויון.

36. בעלי הדירות הם אנשים מבוססים, אשר למיטב ידיעת הנתבעת רק שניים מהם מתגוררים בבית ולכולם יש די כסף כדי להשקיע בבניין ולחזקו. אם הבניין חלילה וחס ייהרס, לא ייגרם שום נזק כלכלי לבעלי הדירות, כל מה שמעניין את בעלי הדירות הוא הרווח מהפרויקט. הא ותו לא.

ב. מהלך הדיון

37. ביום 11.5.2022 התקיים דיון קדם משפט, במהלכו אפשרתי לנתבעת, לבקשתה, למדוד דירה אחת גדולה ודירה אחת קטנה (ר' עמ' 5 לפרוטוקול הדיון הנ"ל, שורות 1-29).

38. עוד עלה בדיון, כי הדרישה למתן ייפוי כוח הנוגע לתיק מס ההכנסה נועדה לשם הגשת דיווח לרשויות המס וטיפול בנושא פטור ממס שבח ובכך לחסוך מבעלי הדירות את הצורך לדווח בעצמם.

39. ב"כ בעלי הדירות הבהיר כי נוסח סעיף 16.15 (להסכם) המתייחס לפעילות היזם בשם בעל הדירה לשם קבלת פטור ממס לפי סעיף 49(ל"ג)(1) לחוק מיסוי מקרקעין בגין ההתקשרות מקובל בהסכמים מסוג זה, וכי ההיגיון שעומד מאחוריו הוא שמאחר שמשיתים על היזם את כל חבויים המיסים שחלות על בעלי הדירות, יש לאפשר לו לבצע פעולות לצורך הקטנת חשיפת המס, לרבות פריסת השבח, המצריכה קבלת אינפורמציה מהדוחות האישיים. לטענתו, מאחר שככל הידוע לו על פי נתוני הקונקרטיים של הנתבעת היא צפויה ליהנות מפטור ממס שבח הוא סבור כי ממילא לא יידרש לעשות שימוש במידע הרלוונטי לפריסת השבח, ועל כן ביקש שהות של 14 יום על מנת להודיע אם ניתן לייתר את הדרישה האמורה. כמו כן, על מנת לייתר את הדרישה למענה על שאלון מס נתבקשה הנתבעת להשיב על מספר שאלות ומשעשתה כן, נקבע התיק לקדם משפט מסכם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

40. ביום 13.6.2022 התקיים קדם המשפט המסכם. במהלך הדיון הצהיר ב"כ התובעים כי לנוכח התשובות שהשיבה הנתבעת לשאלות בפרוטוקול הדיון הקודם, ובכפוף לכך שרשויות המס יסתפקו בכך, אזי הם מוותרים על האפשרות לפריסת מס, וכן מוותרים על הצורך בייפוי כוח לצורך כניסה לתיק מס ההכנסה של הנתבעת. התובעים הסכימו כי להתחייבות זו יינתן תוקף של החלטה והצהירו כי ככל שסעיף כאמור בייפוי כוח כלשהו מקנה להם זכות כלשהי, אזי הם מודיעים על ויתור על זכות זו.

41. הנתבעת מצדה הצהירה כי השיבה על השאלות בכנות, וכי ככל שרשויות המס יוסיפו שאלות או נהלים כלשהם, אזי היא מתחייבת לעמוד בהם ללא דיחוי, תוך זמן סביר, ולכל היותר תוך 30 יום מיום הדרישה, וכי ככל שלא תעמוד בכך אזי תישא בתוצאות הרלוונטיות ולא תבוא בטענות ליזם או לכל גורם אחר.

להתחייבות הצדדים דלעיל ניתן תוקף של החלטה והתיק נקבע לשמיעת הראיות.

42. ביום 22.9.2022 התקיים דיון שמיעת הראיות, במהלכו העידו מטעם התובעים - מר אסף ברגרפרוינד, בעל דירה בבית; מר אמיר לוטן, מנהל מחלקת התחדשות עירונית בחברת היזם; מר דורון גלעזר, בעל דירה בבית, ומר חלבי לביב, מודד.

מטעם הנתבעת העידו השמאי מר אורי רוזנצוויג והנתבעת עצמה.

43. הצדדים סיכמו טענותיהם ועתה אני נדרשת להכרעה.

ג. דיון והכרעה

טענות מקדמיות

44. בפתח הכרעתי, מוצאת אני לסלק על הסף את טענת הנתבעת לפיה "התובע האמיתי" בהליך הוא היזם וכי הנ"ל נמנע שלא כדין מהגשת תביעה כנגד הנתבעת.

45. סמכותי העניינית נובעת מחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") או: ("**החוק**") וכן מחוק החיזוק.

46. סעיפים 72 ו-73 לחוק המקרקעין, גודרים את סוג העניינים ואת חוג הזכאים להתדיין בפני המפקחת. במסגרת חוק המקרקעין, רשאים לתבוע ולהיתבע הבאים: בעל דירה (לרבות מחזיק מטעם בעל הדירה), נציגות הבית או מתחזק. חוק החיזוק לא הרחיב את הזכאים להתדיין בפני המפקחת. על כן, על פי חוק החיזוק מוגשות תביעות של רוב בעלי דירות (ברוב המינימלי שקבוע בו), כנגד בעל הדירה המסרב לביצוע הפרויקט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגם שליזם, מן הסתם, אינטרס בפרויקט, הוא אינו נמנה על חוג הזכאים להתדיין בפני המפקח, ועל כן הוא אינו צד להליך בפניי ואינו זכאי להיות צד להליך זה.

47. לא מצאתי כל בסיס לטענה לפיה הגשת התביעה מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט ובזכות הגישה לערכאות. המדובר בסכסוך ביחס לביצוע פרויקט חיזוק, אותו מעוניינים בעלי הדירות לבצע, והמחייב את הסכמת כלל בעלי הדירות. מכיוון שהנתבעת סירבה לחתום על ההסכם אזי ההליך הרלבנטי בו יש לנקוט הוא תביעה לפי סעיף 5א' לחוק החיזוק (כפי התביעה בענייננו).

משכך, אני דוחה את טענות הנתבעת המיוחסות לזים ולשימוש לרעה בהליכי משפט.

48. כמו-כן, מצאתי כי התייתרו טענות הנתבעת ביחס למדידת הדירות, לאחר שהדבר התאפשר לה, כפי בקשתה, כבר בדיון הראשון (ר' החלטתי בפרוטוקול הדיון, מיום 11.5.2022, עמ' 4, וכן עמ' 5). אציין כי הנתבעת לא ביקשה למדוד דירות מטיפוס הדומה לדירתה אלא רק דירה גדולה וקטנה (להימנעותה ממדידת דירות בבית מטיפוס דומה לשלה לא ניתן הסבר ויכול דומה כי יש לייחס לכך משמעות ראייתית לחובתה).

49. עוד מצאתי שלא להידרש לגופן לטענות הנתבעת, לפיהן כל דירות הבית הן דירות להשקעה המושכרות בשכירות חופשית. לדידי, אין לעובדה זו, גם אם היא נכונה, משמעות רבה לענייננו, מה-גם שדירת הנתבעת עצמה, משמשת אף היא ככזו, שכן הנתבעת אינה מתגוררת בה (ראו סעיף 22 לכתב ההגנה). אין כל נפקא מינה לשאלה אם בעלים של דירה מתגורר בה או משכיר אותה לאחר. כך או אחרת, מדובר בזכויות קנייניות דומות.

50. כמו כן, מוצאת אני לדחות את הטענה לפיה בעלי הדירות בבית הם אנשים מבוססים, שיש להם די כסף להשקיע בבניין ולחזקו. טענה זו, מלבד העובדה שלא הוכחה בראיות, אינה רלוונטית לדעתי. עצם העובדה שהבית לא חוזק עד היום מפני רעידות אדמה בביצוע עצמי, מעידה על כך שאלמלא התמריצים שהעניקה המדינה במסגרת התכנית לבעלי הדירות בבית אין ולא היתה כל כוונה לבצע את חיזוקו. המחוקק, שהיה ער לקושי של בעלי הדירות להתגייס למטרה הציבורית ללא אותם תמריצים, חוקק את חוק החיזוק, במטרה לעודד בעלי דירות לבצע פרויקטים מעין אלו ולכן העובדה שתכלית החוק מושגת אינה אמורה לעמוד לבעלי הדירות לרועץ.

51. יש לדחות את טענות הנתבעת, כי ככל שהבית ייהרס, לא ייגרם שום נזק כלכלי לבעלי הדירות. לא ברור על סמך מה טוענת הנתבעת טענה מרחיקת לכת שכזו וזאת מבלי שהוכיחה אותה ולו בראשית ראיה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

רצונם של בעלי הדירות לבצע את הפרויקט באמצעות יזם תוך הפקת רווח ממנו, אינה ראויה לגינוי. נהפוך הוא - מדובר במטרה ציבורית מבורכת, שנועדה להגן על חיי אדם, ויש לעודדה. התמריצים הכלכליים הניתנים במסגרת פרויקט תמ"א 38 הם חלק בלתי נפרד מהתכנית, שנועדה לעודד הליכי חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה. אין פסול ברצון בעלי הדירות כי הבית ותשתיותיו יחזקו על ידי יזם, יגנו על חייהם או על חיי הדרים בדירות מפני רעידות אדמה, ללא כל תשלום מצדם (בכפוף למכירת זכויות הבניה שבבעלותם ליזם).

52. לנוכח הצהרות הצדדים אשר קיבלו תוקף מחייב בקדם המשפט, מתייתר הצורך בחתימת הנתבעת ובהסכמתה ביחס למתן ייפוי כוח בהתאם לסעיף 16.15 להסכם, ועל כן איני נדרשת לטענת הנתבעת בדבר פסלות תניה זו מחמת היותה פוגעת לכאורה מהותית בזכויותיה היסודיות הבסיסיות. לפיכך, ככל שאורה על חתימת ההסכם לא תידרש הנתבעת לחתום על ייפוי כוח המאפשר עיון בתיק מס ההכנסה שלה.

נימוקי ההתנגדות של הנתבעת

53. הנתבעת היא המתנגדת היחידה לפרויקט. האמור לעיל מטיל עליה, לגישתי, נטל הוכחה ושכנוע מוגבר. עליה לשכנע מדוע יש לקבל דווקא את עמדתה והתנגדותה מקום שהרוב המכריע מקרב בעלי הדירות מעוניין בפרויקט ומקום שלפרויקט קיימת מטרה ציבורית.

54. הנתבעת העלתה מספר נימוקי התנגדות ולפיכך אלו יידונו להלן:

האם דירת הנתבעת היא "דירה ייחודית" הזכאית להטבות ייחודיות?

55. מצאתי לדחות את טענת הנתבעת לפיה דירתה "ייחודית" וככזו היא זכאית לתמורות מיוחדות נוספות או עודפות על פני יתר בעלי דירות הבית.

56. עיון בנסח הרישום, מלמד כי דירת הנתבעת היא דירה תת-חלקה 10, ששטחה הרשום הוא 43.95 מ"ר ושיעור חלקיה ברכוש המשותף עומד על 44/634.

הדירה ממוקמת, על פי הרישום, בקומה ה-3 של הבית. לדירת הנתבעת אין כל הצמדה, לא של גג ואף לא של חניה.

טענות הנתבעת לפיהן דירתה זכאית להטבה משום שהיא מצויה תחת הגג העליון, אין לה כל צידוק. עצם העובדה שחלק פיזי מתוך הרכוש המשותף סמוך לדירה כלשהי, אינו מקנה לדירה זו "ייחודיות" או זכות ל"הטבה" לעומת יתר הדירות בפרט מקום שהשטח הרלבנטי לא הוצא מבחינה משפטית מהרכוש המשותף והוצמד לדירה כחלק בלתי נפרד ממנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אציין כי חלק מטיעוני הנתבעת עצמה שומטים את טענת הייחודיות (באופן המקנה זכויות), שכן היא עצמה מודה כי דירתה ממוקמת תחת הגג העליון באופן החושף אותה לפגעי מזג האוויר, וכי היא סובלת תדיר מרטיבות שאינה מטופלת כיאות על ידי בעלי הדירות (עדות לכך נמצאת גם בעמ' 10 לחוות דעתו של המומחה מטעם הנתבעת המציינת נזקי רטיבות מהגג המשותף וכן מהקירות החיצוניים). לא ברור אפוא כיצד עובדה זו, המייחדת לכאורה את דירת הנתבעת לשלילה, הפכה לפתע פתאום ל"דירה ייחודית" בעלת "יתרון כלכלי" המקנה לה זכויות עודפות.

57. אציין גם כי לא מצאתי כי דירת הנתבעת היא ייחודית בכך שהיא "דירה יחידה בקומה".

ראשית, מבנה הבית הוא כזה שכל דירות העורף הן דירות יחידות בקומה (שהיא למעשה "חצי" קומה) באופן השולל את הייחודיות הנתענת.

שנית, גם העובדה שכל קו הקונטור של הדירה הוא "קירות חיצוניים" אינה הופכת אותה, לדעתי, לדירה ייחודית המקנה לה יתרון עודף ומשמעותי על פני יתר הדירות. יודגש כי המומחה מטעם הנתבעת קבע בחוות דעתו כי **"הקירות המשותפים עם דירות סמוכות אינם משותפים ברובם, בחלקם – החלק המשותף הינו בגובה נמוך"**. (ראו עמ' 8 לחוות דעת השמאי רוזנצוויג, ההדגשות אינן במקור). **דהיינו לא מדובר בדירה שכל קירותיה חיצוניים – אלא מדובר בקירות משותפים חלקית.**

58. הנתבעת מבקשת לייחס לשטח דירתה את עובייה של הקירות החיצוניים, אך אני סבורה כי אין לקבל טענה זו, שכן, לפי סעיף 52 לחוק המקרקעין:

"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת. (ההדגשות שלי – דק"ב)

דהיינו, הקירות החיצוניים הם "רכוש משותף" ואינם חלק מדירת הנתבעת ושטחה ועל כן אין בהם כדי לזכותה בתמורה "עודפת". גם סעיף 57 לחוק קובע כי בחישוב שטח הרצפה לעניין חישוב החלקים ברכוש המשותף **לא יובאו בחשבון שטחים של גזוזטראות ושל קירות חיצוניים** אלא אם נקבע אחרת בתקנון (והתקנון בעניינו הוא התקנון המצוי שאינו קובע אחרת).

59. תקן שמאים מס' 9 העוסק בהגדרה ודוח על שטחים בנויים בדירות מגורים בשומות מקרקעין אליו הפנתה הנתבעת הוא **תקן מאוחר** יחסית מספטמבר 2006, אשר נועד להגדיר שטח דירה בשומות מקרקעין – וזאת לנוכח העדר אחידות שיטות מדידה – התקן הנ"ל כולל, אמנם, התייחסות חלקית לקירות החיצוניים כחלק משטח הדירה,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אך אין ספק כי בעת רישום הבית המשותף (בשנת 1959) ובעת שרכשה הנתבעת את דירתה (בשנת 1977) התקן הרלבנטי טרם בא לעולם ועל כן ספק אם הנתבעת זכאית להיבנות ממנו. זאת ועוד, יש לזכור כי הנתבעת נמנעה, מטעמיה, ממדידת דירות מטיפוס דומה לשלה ועל כן ככל שיש לייחס לשטח דירת הנתבעת חלק משטח הקיר החיצוני, אזי יכול ובהתאמה יש להוסיפו גם לדירות נוספות מסוגה באופן המאייץ את תוספת השטח.

60. איני מוצאת כי דירת הנתבעת ייחודית באופן המצדיק הענקת תמורה עודפת כלשהי גם מהטעמים הבאים: כאמור, המדובר בדירה הממוקמת אמנם בקומה העליונה של הבית, אך אין לה כאמור כל הצמדה של גג או חלק צמוד אחר ברכוש המשותף. זאת ועוד, שוכנעתי כי בבית קיימת מעלית, וכי זו אינה מגיעה ישירות למפלס דירת הנתבעת – אלא הנתבעת (או דרי דירתה) נדרשים לעלות מספר מדרגות מהמפלס אליו היא מגיעה (ראו דברי ב"כ התובעים בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 11.5.22 שורות 14-15, שלא הוכחו על ידי הנתבעת). העובדה שהמעלית אינה עוצרת בקומה של דירת הנתבעת ומאלצת את דיירי הדירה לעלות רגלית, מהווה, לדעתי, "פחת קנייני". אציין כי האמור לעיל שימש בעבר את הנתבעת כנימוק לבקשה להשתתפות מופחתת מצדה בעלות הקמת אותה המעלית, אך הנתבעת נמנעה מלציין במסגרת הליך זה. התנהלות זו מצביעה על כך שהנתבעת מנסה להסתיר את "חסרונותיה" של דירתה (מקום שהדבר אינו נוח עבורה), וכן את העובדה שבעבר ניסתה להשיג יתרון כלכלי כ"מתנגדת אחרונה" לפרויקט משותף.

61. הגם שאין ספק כי עצם העובדה שהמעלית אינה מגיעה ישירות למפלס הדירה, אינה תורמת לערכה של הדירה – אלא גורעת ממנה – בהשוואה למעלית המגיעה ישירות למפלס הקומה, (כפי שמתוכנן במסגרת הפרויקט) **נמנע גם השמאי מטעם הנתבעת** להתייחס לעובדה זו כ"פחת קנייני" בדירת הנתבעת באופן בלתי מוסבר. אם טוענת הנתבעת ל"ייחודיות" של דירתה ראוי לציין גם את חסרונותיה, לרבות העובדה שהמעלית לא מגיעה עד למפלס הדירה כיום, ותגיע עד למפלס דירת התמורה מקום שהפרויקט יצא אל הפועל.

האם ההסכם כולל תניות בלתי סבירות המחייבות התערבות?

62. בהתאמה לפסק הדין שניתן ע"י כב' השופטת שיצר בעש"א (ת"א) 55119-02-14 **קדרון נ' זוהר** (נבו, 23.2.2015) אני סבורה כי המפקח על רישום מקרקעין רשאי להתערב בהסכם ובתנאיו. עם זאת, מידת ההתערבות, ככל שהדבר ייעשה, תיעשה בצמצום וזאת לנוכח ההלכה שנקבעה בעש"א (חי') 5280-07-15 **ענת פרחי נ' יונתן מנור** (נבו, 18.1.2016) בה נקבע לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"הסמכות לאשר את ביצוע העבודות, בניגוד לדעת מיעוט בעלי הדירות בבית המשותף, אינה סמכות לנסח את החוזה במקום הצדדים או לרדת לעומקם של כל סייגיו ותנאיו. בהליך לפי סעיף 5 לחוק החיזוק, מוטל על המפקח על רישום המקרקעין לבחון את סבירות החוזה, וככל שהוא סביר, לאשר את ביצוע העבודות על פיו."

63. כאמור לעיל, סמכותו של המפקח אינה לנסח הסכם חדש בין הצדדים. ההסכם בין בעלי הדירות לבין היזם הוא תולדה של מו"מ ממושך שהתנהל ביניהם, כאשר במהלכו שני הצדדים היו מיוצגים בידי עורכי דין. תנאיו המסחריים של הסכם לביצוע פרויקט מעין זה נגזרים ממצב הנכס נושא ההליך, מהיקף הפרויקט, משווי הזכויות הנמכרות, תנאי השוק, ממידת האטרקטיביות של הדירות החדשות שתיבנינה, רצון בעלי הדירות ועוד, והם תולדה של מערכת איזונים שונים שהתגבשו בין היזם לבעלי הדירות. עם זאת, מקום שההסכם כולל תניות בלתי סבירות בעליל או כאלה הנוגדות את תקנת הציבור, אזי יש להתערב בו ולתקן את תנאיו.

64. הנתבעת לא טרחה להוכיח בראיות מהם התנאים הבלתי סבירים בהם היא מבקשת להתערב, וזאת למעט שני סעיפים, שאחד מהם (הנוגע למסירת ייפוי כוח לצורך דיווח מס מטעמה) כבר בוטל לבקשתה, בכפוף להצהרותיה בקדם המשפט.

הסעיף האחר עליו מלינה הנתבעת הוא הסעיף הנוגע לאחריות הנציגות. משכך, מוצאת אני לצטט סעיף זה מן ההסכם:

"נציגות הבעלים נציגות מטעם הבעלים אשר מונה את ה"ה דורון גלעזר, אסף ברגרפרוינד, שמוליק בלום, נמרוד ברנדאשר הוסמכו על ידי הבעלים לייצגם אל מול היזם ולבצע בשמם ועבורם את הנדרש לצורך ביצוע הוראות הסכם זה והכול המפורט בהסכם. הנציגות היא שתעמוד בקשר רצוף וישיר עם באי כח הבעלים ועם היזם בכל הנוגע להסכם זה וביצועו. הבעלים פוטרים את חברי הנציגות מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, בגין כל מעשה ו/או מחדל של חברי הנציגות, לרבות רשלנות של מי מבין חברי הנציגות, אך למעט פעולה בזדון. הסכמת/אישור נציגות הבעלים ביחס לסמכויות שהוקנו לנציגות בהסכם זה, כמוה כהסכמת/אישור הבעלים כולם."

65. לא הוכח בראיות כי תנאי הסעיף הנ"ל לפיהם חברי הנציגות פטורים מכל טענה או תביעה או דרישה לרבות רשלנות (אך למעט פעולה בזדון) מהווה תנאי בלתי סביר בעליל. אציין כי את אחריות הנציגות יש גם לבחון למול "רוחב סמכויותיה". ככל שסמכויות הנציגות נרחבות ומשמעותיות יכול ויש לשקול הטלת אחריות בנוזיקין, ואולם מקום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמדובר בסמכויות נציגות מצומצמות (כגון: סמכויות הנוגעות להארכת מועדים, אישור תכנית הגשה בליווי מפקח וכיו"ב וזאת לאחר שהתכניות כבר הוצגו ואושרו על ידי בעלי הדירות) יכול ואין מקום להטיל על חברי הנציגות אחריות שכזו משום שהדבר עלול להרתיע בעלי דירות מלשמש ככאלה.

66. וזאת יש לזכור, במרבית המקרים, בעלי הדירות המשמשים כחברי נציגות עושים עבודתם בהתנדבות וללא תמורה. הקפדה יתירה איתם וחבות אישית נזיקית, בפרט שעה שסמכויותיהם מצומצמות, על פי ההסכם, עלולה להרתיע בעלי דירות מלהתנדב לנציגות.

67. עצם העובדה שרוב של 11 מתוך 12 בעלי דירות הסכימו לתניה הנ"ל תוך שבחרו כחברי נציגות בעלי דירה מטיפוסי דירות שונים, מצביעה על כך שמדובר בתנאי סביר.

68. מכל מקום, הנתבעת לא הביאה ראיות ולא הציגה בפניי הסכמי תמ"א שנחתמו בבתים אחרים התומכים בטענתה כי יש לחייב את הנציגות גם בעילת רשלנות.

69. הנתבעת עצמה לא הוכיחה כי היא מעוניינת ואף לא התנדבה לשמש כנציגות בעלי הדירות (לא כל שכן תוך נטילת אחריות נזיקית) ועל כן העלאת טענה זו בדיעבד כטעם למניעת הפרויקט נדחית.

70. מאחר שמדובר בנציגות שנבחרה על ידי רוב מכריע מקרב בעלי הדירות אשר הסכימו לפטור אותה מאחריות בתנאים שנקבעו בהסכם, והנתבעת היא היחידה שמסרבת לכך, ומשלא הצהירה על נכונותה לממן לחברי הנציגות ביטוח מתאים על חשבונה, איני מוצאת הצדקה לשינוי תנאי ההסכם בעניין זה.

71. טענת הנתבעת כי נוסח ההסכם, במתכונתו הנוכחית, נובע מסירוב היזם לממן לחברי הנציגות ביטוח מתאים על חשבונה לא הוכחה.

72. יודגש כי סמכות הנציגות היא לפעול בהתאם להסכם ולצורך ביצועו. אין בכך כדי לגרוע ממלוא זכויות הנתבעת וחובותיה על פי ההסכם. למותר לציין כי ככל שהנתבעת תסבור כי זכויותיה על פי ההסכם נפגעו היא רשאית לנקוט בהליך מתאים.

האם דירת הנתבעת נפגעה באופן תכנוני ובצורה מהותית?

73. לא שוכנעתי כי דירתה של הנתבעת נפגעה באופן תכנוני או בצורה מהותית.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

74. יצוין כי הנתבעת נמנעה מהגשת התנגדות תכנונית לפרויקט חרף זכאותה לעשות כן (ראו לעניין זה גם בג"צ 1578/90 **הלן אייזון נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל – אביב** (24.10.90). כמו כן, הנתבעת לא הציגה בפניי או בפני מוסד התכנון תכנית אלטרנטיבית בעלת היתכנות.

75. לא הוכח כי תכנון הדירה יוצר תחושת צפיפות בלתי נעימה הפוגעת באיכות החללים ויוצרת אי שקט והפרעה חזותית כנטען על ידי הנתבעת. לדעתי, לא רק שמדובר בטענות תכנוניות שראוי היה להעלות אותן בפני מוסד התכנון, אלא שמדובר בתחושותיה הסובייקטיביות של הנתבעת, שספק אם יש להתחשב בהן לאור טיב הפרויקט וההטבות הרבות הגלומות בו. מכל מקום, ככל שהנתבעת חפצה בדירה שונה אזי אין מניעה כי הנתבעת תמכור את זכויותיה בדירת התמורה (שאין ספק שערכה עולה על ערך דירתה הנוכחית) ותרכוש לעצמה דירה אחרת העונה על מכלול צרכיה האישיים.

76. כפי שהוסבר לעיל וכפי שעולה מעיון בתשריט הבית המשותף, דירת הנתבעת היא דירה עורפית, הדומה (שלא לומר זהה) לדירות הממוקמות תחתיה (תתי חלקות 1, 4 ו-7) וראו לעניין זה גם עדות השמאי מטעם הנתבעת, בחקירתו מיום 22.9.2022, עמ' 24, שורות 4-5. כפי שצוין לעיל, לדירת הנתבעת לא הוצמד הגג העליון (או גג כלשהו), ועל כן יש לראותה כשייכת לטיפוס הדירות הנ"ל וכזכאית לתמורה כמותית דומה במהותה לתמורה הניתנת לאותו טיפוס דירות.

77. אני דוחה את טענת הנתבעת בדבר קיום "פחת פונקציונאלי" בדירתה לעומת דירות התמורה שהוקצו לרוב בעלי הדירות בבית מחמת אופן תכנונה. המומחה מטעם הנתבעת אישר בחקירתו כי תכנון הדירה (הכולל קירות שאינם ישרים באופן הדומה לשטחה הטרפזי של החלקה) אינו תכנון פגום כשלעצמו אלא נובע ממבנה החלקה (ר' תשובתו לשאלתי בעמ' 25 שורות 5-6 וכן עמ' 6 לחוות דעתו של השמאי הנ"ל). תכנון דירת התמורה דומה במהותו לתכנון של יתר דירות העורף (ר' נספחי ההסכם ותוכניות הדירות).

מומחה הנתבעת התייחס ל"פחת פונקציונאלי" ככזה שאינו מאפשר הצבת רהיט (מרובע או מלבני) עקב קיום "קיר עקום". לדבריו, בעקבות תכנון זה נוצר "שטח מת" הגורע מערכה של הדירה. עם זאת, המומחה נמנע מלהתייחס בחוות דעתו למסדרונות הארוכים שיהיו קיימים בדירות החזית, שגם בהם לא ניתן להציב ארונות או רהיטים כאל "פחת פונקציונאלי" (ר' עדותו בעמ' 24, שורות 1-3). לדעתי, "פחת פונקציונאלי" אינו קיים רק במקום בו הקיר זוויתי ואינו "ישר" – אלא גם במקום בו עקב אילוצי תכנון שונים לא ניתן לעשות שימוש בחלק משטח הדירה להצבת רהיטים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעיון בעמ' 25 לחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת, ניתן לראות כי בדירות החזית קיימים שטחים המשמשים כמסדרונות, שאינם מאפשרים הצבת רהיטים ועל כן כפי שצינתי לעיל, ראוי להתייחס גם אליהם כאל "פחת פונקציונאלי" (ויכול שאף בהיקף העולה על הפחת הפונקציונאלי הנטען בדירת התמורה של הנתבעת).

המומחה גם התעלם מ"פחת פונקציונאלי" שבאי הגעת המעלית כיום ישירות לדירת הנתבעת (אלא מצריך עליה רגלית של 8 מדרגות) פחת אשר מתאיין במסגרת הפרויקט המתוכנן.

78. סיכום האמור מעלה כי טענת הנתבעת כי "התכנון הקיים של דירות התמורה של יתר הדירות נשמר ואף שופר", לא הוכחה. ראשית, לא הוצג בפניי התכנון הפנימי הנוכחי של יתר הדירות (מלבד קו הקונטור שלהן ושרטוט החלוקה הפנימית של הדירות משנת 1959 שספק אם היא רלבנטית כיום). שנית, כפי שהוסבר לעיל הוכח כי בתכנון העתידי של יתר הדירות קיימים מסדרונות ארוכים הגורעים מהפונקציונאליות של הדירות, ויכול שמצבן אף הורע. על כן, אני דוחה טענה זו.

79. איני מוצאת מקום להשוואה בין דירת הנתבעת לבין דירות החזית. דירת התמורה של הנתבעת דומה לדירותיהם של בעלי דירות מסוגה ויש להשוות התמורה ניתנת לה לאותו טיפוס דירות. ראו לעניין זה עש"א (מחוזי ת"א) 32926-01-22 **ישראל ניצה נ' יהב רון** (נבו, 15.06.2022) "**על מנת שתתקבל טענת אפליה על הטוען לאפליה להראות כי הוא שווה לקבוצת ההשוואה ולמרות זאת ננקט כלפיו יחס שונה**" (ראו- בג"ץ 10203/03 "**המפקד הלאומי בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה**", פ"ד סב(4) 715 (2008); דנג"ץ 4191/97 **רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה**, פ"ד נד(5) 330 (2000), פסקה 13 לדברי הנשיא (בדימוס) כב' השופט ברק; בר"ש 1185/13 **אוחנה נ' נציבות שירות המדינה** [פורסם בנבו] (3/4/13)). **אלא, שבמקרה לפנינו, הן באשר לדירות יהב והן באשר לשלוש הדירות האחרות אשר על התמורה להן הלינה המערערת, לא בשווים עסקינן,**"

80. לא הוכח כי בעליהם של דירות 1,4,7 עתידים לקבל דירות תמורה שונות מבחינה תכנונית מדירת התמורה לה זכאית הנתבעת.

81. למעלה מהדרוש, המפקחת על רישום מקרקעין איננה מוסכמת לדון בטענות תכנוניות – אלא בטענות קנייניות (ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין), ומכל מקום לא שוכנעתי כי קיימת פגיעה קניינית בתכנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האם הערבות שניתנה היא ערבות מספקת?

82. הנתבעת ציינה בטענותיה כי הערבות שנמסרה היא ערבות "גרועה", וכי אין מקום לערבות לפי חוק המכר מקום שמדובר בפרויקט תמ"א 38/2.

83. אין בידי לקבל את טענת הנתבעת בעניין זה.

84. כידוע, עסקאות מקרקעין והסכמי בניה מלווים לעיתים תכופות בערבויות שונות ומגוונות אשר מטרתן להבטיח את ההגנה על המתקשרים מפני הסיכונים השונים להם הם נחשפים במסגרת הסכמים כאמור (סיכונים כגון: אי קבלת שירות/מוצר, איחור במועדים, תביעות, תאונות כיו"ב).

בפרקטיקה התפתחו מגוון סוגי ערבויות ובהן, ערבות אישית, ערבות ביצוע, ערבות בנקאית ועוד.

85. טבעי הוא כי בעלי הדירות יחפצו בהגנה מקסימלית על זכויותיהם שתובא לידי ביטוי בהסכם נטול סיכונים ו"רווי ערבויות". יחד עם זאת, עלינו לזכור כי נטל ערבויות כבד מידי על היזם עלול לפגום בכדאיות הכלכלית של הפרויקט ולאיינו.

86. דרישות יתר עלולות להדיר יזמים ולהרתיעם מפני התקשרות בהסכם המגביל בצורה משמעותית את גובה האשראי או את נכסיהם.

87. לא מצאתי כי ערבות חוק מכר בגובה שווי הדירה החדשה מהווה תנאי "גרוע". בהינתן שבעלי הדירות יוותרו רשומים כבעלים של המקרקעין לאורך כל שלבי הפרויקט אזי מדובר בערבות סבירה לדעתי.

88. אשר על כן, טענה זו של הנתבעת נדחת אף היא.

האם זכאית התובעת לפירוק מזגנים ומנורות והובלתם על חשבון היזם?

89. על פי סעיף 10.7 להסכם, מוסכם כי היזם יישא בעלויות העברת המיטלטלין של הבעלים המתגוררים בבית הקיים מדירות הבעלים הנוכחיות אל הדירה הזמנית (הדירה השכורה בתקופת ביצוע העבודות) ובחזרה אל דירת הבעלים החדשה.

90. בסעיף 10.8, נקבע כי לאחר פינוי כל הבניין וטרם הריסתו, תודיע החברה לבעלים 7 ימים מראש, שבמהלכם יוכלו הם לפרק את המחברים ככל שיבחרו בכך.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לנוכח הוראה זו של ההסכם, הרי שכל הבעלים, ובכלל זאת הנתבעת, רשאים לפרק את המחוברים לדירתם על חשבונם ובמובן זה הנתבעת אינה מופלית לרעה לעומת יתר בעלי הדירות, ולא מצאתי להתערב בתנאי זה המהווה תנאי עסקי לו הסכימו בעלי הדירות בבית ברוב מכריע.

דרישת היזם לייפוי כוח מאת שוכרי דירת הנתבעת

91. הנתבעת לא הצביעה על הסעיף בהסכם בו דורש ממנה היזם ייפוי כוח מאת שוכרי דירתה. לדבריה, אין כל יריבות בין היזם לבין השוכרים מטעמה והיא זו שאחראית לפינויים. ככל שהכוונה לסעיף 10.12 להסכם, אני סבורה כי הנתבעת נקלעה לכלל טעות בהבנתו. על פי סעיף זה, הבעלים מתחייבים כי **בחווה השכירות עבור הדירה החלופית בה יגורו במהלך ביצוע העבודות**, הם ידרשו מאת המשכיר (של הדירה החלופית), לשלב סעיף לפיו הם רשאים, בהודעה של 90 יום, להביא את הסכם השכירות לסיום מוקדם, מקום שבו יקבלו הודעה בכתב מאת היזם בדבר ביטול הסכם התמ"א, או לשם קבלת הדירה החדשה. בהמשך נקבע כי במקרה בו המשכיר (ודוקו: הכוונה היא למשכיר הדירה החלופית), יסרב לכלול דרישה זו בהסכם השכירות, אזי ייפה יחיד הבעלים הרלוונטי, את כוחו של ב"כ היזם, לנהל את המו"מ מול המשכיר.

92. אשר על כן, גם טענה זו נדחת.

האם התמורות במסגרת ההסכם הן שוויוניות, או שמא קיימת אפליה לרעת הנתבעת?

93. הבית הקיים כולל 12 דירות.

94. אין חולק כי כל הדירות, ללא יוצא מן הכלל, מקבלות תוספת מרפסת שמש בשטח של 11 מ"ר וכן תוספת של מקום חניה תת-קרקעי. טענת הנתבעת בעניין חוסר שוויוניות התמורות, מתמקדת אפוא בהיקף התוספת לשטחי הדירות הקיימים וכן בטענה לפיה היא זכאית לעלות לקומה השישית (6) חלף הקומה החמישית.

אדון תחילה בטענה האחרונה של הנתבעת.

האם זכאית הנתבעת לעלות לקומה השישית ?

95. בבית נשוא ההליך ישנן דירות הממוקמות בפועל ב"חצי קומה". מערכת הרישום, עליה אני מפקחת, לא אפשרה בעבר (ואף אינה מאפשרת כיום), רישום "חצאי קומות". על כן, דירה הממוקמת ב"חצי קומה" תירשם כדירה בקומה הנמוכה ממנה ולעיתים בקומה גבוהה ממנה (דהיינו: "עיגול" כלפי מעלה או מטה).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

96. בענייננו, דירת משפחת טקר- רשומה כדירה בקומת קרקע, הגם שהיא ממוקמת בפועל בחצי הקומה הראשונה. דירת משפחת ברגפרוינד- רשומה כדירה בקומה ראשונה, הגם שהיא ממוקמת בפועל בקומה 1.5. גם דירת משפחת ניסימוב- רשומה כדירה בקומה 2, למרות שהיא דירה הממוקמת בפועל בקומה 2.5. ואילו הנתבעת בענייננו, רשומה כדירה בקומה השלישית, הגם שדירתה בפועל ממוקמת בקומה 3.5 (כלומר "עיגול" כלפי מטה).

97. ההתייחסות אל כל בעלי הדירות ב"חצאי הקומות" במסגרת ההסכם הייתה זהה והתייחסה למיקום דירתם כפי המופיע ברישום. בפועל, במסגרת הפרויקט, כל בעלי הדירות עולים 2 קומות, ומכאן שהנתבעת זכאית לעלות לקומה ה-5, כשם שדירת משפחת ניסימוב, הממוקמת תחתיה, עולה לקומה ה-4, ברגפרוינד לקומה ה-3 וטקר לקומה ה-2. איני סבורה כי בנסיבות הקיימות זכאית הנתבעת לעלות קומה נוספת מעבר לנ"ל, בשל הנסיבות שצוינו לעיל וכי בעניינה (ובעניינה בלבד) יש לעגל את קומת התמורה כלפי מעלה.

98. אציין כי לגישת השמאי מטעם הנתבעת פערי השווי בין קומה לקומה נעים בין 3,618 ₪ ל- 4,528 ₪ בלבד, ללמדנו שמדובר בפער זניח מבחינה כלכלית בהתחשב בתועלות המשמעותיות הצומחות לנתבעת מהפרויקט ואף מטעם זה יש לדחות את הטענה.

הטענה בדבר העדר שוויון בתמורה הכמותית

99. טענת היעדר שוויון, היא טענה נפוצה בסכסוכים הנוגעים לתמ"א 38. אולם, יש להבחין בין היעדר שוויון מובהק ומוכח בין דירות זהות, המשקפות העדפת מי מבעלי הדירות ומתן תמורה עודפת לו, לבין טענה להיעדר שוויון הנסמכת על רחשי לב או אף על תחושתו של המתנגד כי לדירה שבעלותו מאפיינים ייחודיים באופן המזכה אותו בתמורה שונה מזו שעתידים לקבל יתר בעלי הדירות, שנתנו הסכמתם לפרויקט. כפי שנקבע לעיל איני סבורה כי לנתבעת דירה ייחודית המצדיקה את העדפתה על פני יתר בעלי הדירות.

100. כפי שנקבע בפסיקה, השוויון הרלוונטי לבחינה הוא השוויון המהותי ולא דווקא השוויון הכלכלי [עש"א (מחוזי ת"א) 13039-12-20 ניסני נ' חביב, בפסקה 60 (נבו), 26.04.2021 **ניסני נ' חביב**, בפסקה 60 (נבו), 26.04.2021].

101. נקודת מוצא נוספת לדיון היא כי אפליה הינה נקיטת יחס שונה בין שווים כפי שנקבע בפסק הדין עש"א (ת"א) 32926-01-22 **ישראל ניצה נ' יהב רון** (15.6.22, פורסם בנבו) **"על מנת שתתקבל טענת אפליה על הטוען לאפליה להראות כי הוא שווה לקבוצת ההשוואה ולמרות זאת ננקט כלפיו יחס שונה"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

102. אין חולק כי במסגרת הפרויקט, מתווספים לדירות הבית שטחים הדומים במהותם.
103. הוכח כי גם במקור שטחי דירות הבית אינם זהים. עיון ברישום וכן בתשריט הבית המשותף מלמד כי בבית קיימים "טיפוסי דירות" ששטחן זהה.
- כך, לדוגמה, למשפחת גרוס שתי דירות (תתי-חלקות 2 ו-3), ששטחן המדוד הוא 79 מ"ר (נחשבות כ"דירות הקטנות" של הבית) ואילו יתר הדירות הן דירות ששטחן הוא 90 מ"ר (נחשבות כ"דירות בינוניות") או 123 מ"ר ("הדירות הגדולות").
104. האמור לעיל, יוצר, למעשה, שלושה טיפוסי דירות: טיפוס דירות "קטנות" (דירותיהם של משפחת גרוס), טיפוס דירות "בינוני" בשטח של 90 מ"ר (בבעלות משפחת טקר-חלקת-משנה 1, ברגפרוינד-חלקת-משנה 4, ניסימוב-חלקת-משנה 7 ודירת הנתבעת-חלקת-משנה 10). יתר הדירות הן דירות גדולות ששטחן 123 מ"ר (דירות משפחת פיקלני-חלקת-משנה 5, שטרנברג-חלקת-משנה 6, ג'קוב-חלקת משנה 8, ברנט-חלקת משנה 9, אברמוב-חלקת משנה 11 וגלעזר-חלקת משנה 12).
- כאמור, אין חולק כי כל הדירות ללא יוצא מן הכלל, מקבלות תוספת של מרפסת שמש בשטח של 11 מ"ר וחניה וכי כל דירה תמוקם 2 קומות מעל מיקום הדירה המקורית. במובן זה, התמורה המתווספת מבחינה מהותית וכמותית אחידה וזהה לכל הדירות ללא קשר לשטחן.
105. דירת הנתבעת זהה בנתונה הרשומים לדירות משפחת ניסימוב (ח"מ 7) וברגפרוינד (ח"מ 4) שלושתן דירות עורפיות הממוקמות ב"חצי קומה" ובעלות שטח רשום זהה ושיעור חלקים זהה ברכוש המשותף. השוני בין הדירות מתבטא במיקום קומתן בבית, ומאחר שכל אחת מהדירות הללו עולה 2 קומות ביחס למיקומן המקורי לא מצאתי כי קיימת אפליה לרעת הנתבעת.
106. התרשמתי כי הנתבעת אינה מעוניינת בהשוואתה לקבוצת "השווים לה" אלא מעוניינת להשוות את עצמה לקבוצת השוואה שונה (דירות חזיתיות גדולות) בציינה במפורש כי היא רוצה "מה שקיבלו הדירות הגדולות" (ראו עמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 22.9.22 שורות 41-42). האמור אינו עולה בקנה אחד עם הפסיקה שקבעה כי יש לבחון שוויון בקרב אותה קבוצת השוואה.
107. יתירה מכך, הפער בין התמורה לדירות "הגדולות" לעומת דירת הנתבעת שהיא דירה מסוג "בינוני", מתבטא לפי גישת השמאי מטעמה ב- 3.35 מ"ר בלבד (ראו עמ' 24 לחוות דעתו).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

איני מקבלת את חוות דעתו של מר רוזנצוויג מטעם הנתבעת בעניין זה, שכן אני סבורה כי היא נסמכת באופן חלקי על מדידתו של מר חגי וייס, אשר לא הובא לעדות בפניי המייחסת לדירת הנתבעת (ולה בלבד) שטח נוסף של 0.66 מ"ר וזאת הגם שאין חולק כי קונטור הבית לא שונה ועל אף שדירות העורף מצויות זו מעל זו בדיוק. בפועל, הסיבה לפער (שקטן מ- 1 מ"ר) נובע מייחוס חלק משטחי הקירות החיצוניים לדירת הנתבעת, בהתאם לשיטת מדידה חדישה יחסית, אותה לא מצאתי לקבל בענייננו – כפי שהוסבר לעיל.

108. לא למותר לציין כי הנתבעת לא הביאה לעדות את המודד חגי וייס הגם שעמדה בתחילת ההליך על זכותה לאפשר לה למדוד את הדירות.

"כלל הנקוט ע"י ביהמ"ש מימים ימימה, שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מביהמ"ש ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי ביהמ"ש להסיק מאי הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה". ((ע"א 548/78 פלונית נ' פלוני (נבו, 16.12.80)).

109. מחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת עולה כי 6 הדירות הגדולות זוכות לקבל תוספת של 21.75 מ"ר בעוד 3 דירות אחרות (קרי: הבינוניות ובהן דירת הנתבעת) מקבלות 19.06 מ"ר בלבד.

110. בהתחשב באמור לעיל, מוצאת אני כי ההפרש, כביכול, לרעת הנתבעת, עומד על 2.69 מ"ר בלבד. איני סבורה כי עצם העובדה שהשטח המתווסף לדירות אינו זהה לחלוטין מהווה הפרת השוויון בפרט כשמדובר במ"ר ספורים ובפרט שלא מדובר באותו טיפוס דירות.

111. הפרש שכזה אינו מהווה, לדעתי, "פגיעה מהותית" בדירת הנתבעת אלא לכל היותר מהווה פגיעה כלכלית. ככל שמדובר ב"פגיעה כלכלית" אזי יתר בעלי הדירות דוגמת דירת הנתבעת "ויתרו" על פיצוי בגין ההפרש הנ"ל מתוך רצון להוציא את הפרויקט אל הפועל. חזקה היא כי לו היה מדובר בפגיעה מהותית לא היו בעלי הדירות מטיפוס דירת הנתבעת מסכימים לתנאי ההסכם ולאובדן "השטח הנוסף המגיע להם". לאחר ששמעתי את עדותו של מר גלעזר (בעל דירה בבית) שוכנעתי כי הפשרה אליה הגיעו בעלי הדירות, כפי שגובשה בהסכם, אפשרה להם להתקדם בגיבושו לקראת מימושו וכי ככל שכל בעל דירה (מכל סוג טיפוס דירות) היה דבק בעקרונותיו ועומד על תמורה אחידה ברמת המ"ר אזי הפרויקט, על שלל יתרונותיו, לא היה יוצא אל הפועל כלל, דבר שללא ספק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היה מביא לפגיעה בביטחונם של כל בעלי הדירות ובהן הנתבעת עצמה (שהצהירה כי היא מעוניינת בפרויקט).

112. לא מצאתי כי חוות הדעת מטעם הנתבעת מוכיחה כי הנתבעת הופלתה לרעה (ראו התייחסותי לחלקים מתוך חוות הדעת לעיל). בפועל, חוות הדעת אינה קובעת כי לו ישולם לנתבעת ההפרש הכספי שבין שווי השטח שמקבלת דירה גדולה לבין השטח שמקבלת דירתה, אזי יביא הדבר ליצירת שוויון מהותי- כמותי. למעשה, חוות הדעת "מסמנת" את מטרתה האמתית של הנתבעת והיא **הקצאת דירה בשטח של 97 מ"ר, עם מרפסת בשטח של 22 מ"ר, בקומה השישית, בחזית הבניין, בעלת כיווני אוויר צפון-מערב.**

113. שמאי הנתבעת עצמו, ער לכך שדירת תמורה זו מגלמת תמורה שהיא מעבר לתמורה המגיעה לנתבעת ומבהיר כי יהא על הנתבעת לשלם בגין עודף התמורה שתינתן לה.

114. אני סבורה כי האינטרס בתכנית תמ"א 38 אינו להשיא את רווחי מי מהדירות, ראו בעניין זה עע"מ 7381/15 ש. דורפברגר בע"מ נ' עודד (נבו, 30.10.2016) ש. **דורפברגר בע"מ נ' עודד** (נבו, 30.10.2016), בסעיף 31 שם נקבע כדלקמן:

"האינטרס המוגן על ידי תמ"א 38 אינו האינטרס הפרטי של בעלי הדירות להשיא את רווחיהם ולשפר את מצב דירותיהם, אלא שמדובר באינטרס ציבורי להיערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה. עניינם של בעלי הדירות בשיפור מצבם, באמצעות הענקת התמריצים הכלכליים ליזם, אינו חלק מתכליתה של תמ"א 38, אלא הוא פועל יוצא של האינטרס הציבורי לחיזוק המבנים, ומדובר באמצעי בלבד להשגת מטרה זו."

זכותה של הנתבעת אמורה להישקל למול זכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית המשותף ובהעדר נימוקים משכנעים, התנגדותה צריכה להידחות מפני המטרה הראויה של חיזוק הבית מפני רעידות אדמה ושיפור חזותו הכוללת וההגנה על הציבור.

115. ככל שהנתבעת מעוניינת ברכישת דירה משודרגת לעומת דירת התמורה שלה מאת היזם, תתכבד ותנהל משא ומתן ביחס לתנאי רכישת דירה זו חלף "דירת התמורה" לה היא זכאית, אך אני סבורה כי הדירה הנזכרת בחוות הדעת "מגיעה לה" מחמת ייחודיות דירתה (שלא הוכחה) או מחמת הפרת שוויון התמורות (שאף הוא לא הוכח).

נהפוך הוא- אני סבורה כי הקצאת הדירה המבוקשת על ידי הנתבעת היא זו שתפרוץ את מסגרת השוויון בין הדירות בכך שהיא תקנה לנתבעת דירה בקומה גבוהה מזו הניתנת ליתר טיפוס הדירות מסוגה וכן תקנה לה מרפסת ששטחה 10 מ"ר יותר משטח מרפסותיהם של יתר דירות הבית וכן שטח גדול יותר.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/1637/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

116. אשר על כן, אני דוחה את טענת הנתבעת בעניין דלעיל.

סיכום

117. לאור כל האמור לעיל, מוצאת אני לדחות את טעמי ההתנגדות של הנתבעת ולקבל את התביעה.

118. על הנתבעת לחתום על ההסכם (למעט ייפוי הכוח הנזכר בסעיף 16.15 להסכם) וזאת בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק הדין.

119. ככל שהנתבעת לא תחתום על ההסכם בתוך 7 ימים מיום קבלת פסק דין זה, אני ממנה בזאת את עוה"ד רן בראז מדרך מנחם בגין 150 תל-אביב, מ.ר. 39275, להתקשר ולחתום בשמה על כל המסמכים הדרושים לצורך ביצוע עבודות החיזוק והקשור בהם, לרבות על ההסכם עם היזם (אך למעט ייפוי הכוח הנזכר בסעיף 16.15 המתייחס לרשויות המס), על הסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון/ביטול/רישום צו בית המשותף לצורך מימוש תכנית החיזוק, על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם רישום הערות אזהרה לטובת היזם ולטובת רוכשי הדירות החדשות, לרשום משכנתאות ו/או שיעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי ברכוש המשותף (לרבות ביחידה רישומית חדשה שתוצא ממנו לצורך הנ"ל), על הבקשות והמסמכים הנדרשים לשם תיקון/ביטול/רישום צו בית המשותף לצורך ביצוע הפרויקט או רישום הדירות החדשות לאחר השלמת עבודות החיזוק ובניית הדירות החדשות, על הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים ועל הטפסים והמסמכים הדרושים ע"י שלטונות האוצר/מס שבח.

120. משהתקבלה התביעה, זכאים התובעים להוצאות.

נק' המוצא לדיון בעניין הוצאותיו היא כי בעל דין שזכה בדין זכאי להוצאותיו הראליות, כשהכוונה היא להוצאות שהוציא בפועל (או התחייב להוציא).

עם זאת, על היושב בדין לשקול אם שיעור ההוצאות הנטען סביר, מידתי והכרחי לניהול ההליך בהתחשב בנסיבותיו (ראו בג"צ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק נ' הרשות המוסמכת** (30.6.2005, נבו).

בין השיקולים שעל היושב בדין לשקול: התנהגות הצדדים להליך, דרך ניהולו, מורכבות התיק ועוד.

121. בשוקלי את נסיבות ההליך, שנוהל בצורה עניינית, מצאתי לחייב את הנתבעת לשלם לתובעים (יחד) את הוצאות ההליך כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/1637/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- א. אגרת התביעה - 654 ₪
ב. זמן בטלת עדים (3 עדים, 700 ₪ לכל עד) סה"כ: 2,100 ₪.
ג. שכ"ט עו"ד בסך 14,040 ₪.
122. הסכומים הנקובים לעיל ישולמו בתוך 45 יום מהיום, שאם לא כן, יישאו הם הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ג' כסלו תשפ"ג (27 נובמבר 2022) בהעדר הצדדים וישלח אליהם ע"י מזכירות הלשכה באמצעות דוא"ל וכן עותק רשום + אישור מסירה.

דגנית לבי - ברין
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל - אביב יפו